

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 302/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

ผู้ประกัน

โจทก์

นายเวียง หอมขจร กับพวก

โจทก์

นางสุรางค์รัตน์ รังษีแก้วจรรยา กับพวก

จำเลย

นายเวียง หอมขจร ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางเลข หอมขจร ที่ 2 ผู้ประกัน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 119

ความว่า ผู้ประกันทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าคดีผิดสัญญาประกันนี้ศาลอุทธรณ์ได้มีคำวินิจฉัยแล้ว ดังนั้นคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ย่อมเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 จึงไม่รับฎีกา ผู้ประกันที่ 1 ที่ 2 เห็นว่าผู้ประกันทั้งสองประสงค์ที่จะฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ต่อไป เพื่อให้ศาลฎีกาวินิจฉัยชี้ขาด อีกครั้งหนึ่ง ขอศาลฎีกาโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของ ผู้ประกันทั้งสองไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่ สืบเนื่องมาจากจำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ โดยมีผู้ประกันที่ 1 ที่ 2 เป็นผู้ประกันในราคาประกัน 600,000 บาท ต่อมาผู้ประกันทั้งสองผิดสัญญาประกัน ไม่ส่งตัวจำเลยที่ 1 ไปฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้น สั่งปรับผู้ประกันทั้งสองตามสัญญา หลังจากนั้นเจ้าพนักงานตำรวจ จับจำเลยที่ 1 มาส่งศาลตามคำแจ้งจับของผู้ประกันทั้งสอง และผู้ประกันทั้งสองยื่นคำร้องขอลดค่าปรับ ศาล

ชั้นต้น สั่งลดค่าปรับให้เหลือ 300,000 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับผู้
ประกันทั้งสองเป็นเงิน 100,000 บาท ผู้ประกันทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ
ฎีกา(อันดับ 25 แผ่นที่ 2-5) ผู้ประกันทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 26)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยแล้ว ซึ่งคำวินิจฉัยของศาล
อุทธรณ์ให้เป็นที่สุดตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 ดังนั้น
ผู้ประกันทั้งสองฎีกาคำสั่งนี้อีกไม่ได้ ศาลชั้นต้นสั่ง ไม่รับฎีกาของผู้ประกันทั้งสอง
ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยแล้ว ซึ่งคำวินิจฉัยของศาล
อุทธรณ์ให้เป็นที่สุดตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 ดังนั้น
ผู้ประกันทั้งสองฎีกาคำสั่งนี้อีกไม่ได้ ศาลชั้นต้นสั่ง ไม่รับฎีกาของผู้ประกันทั้งสอง
ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ชยันต พันดาวงศ์-สะสม สิริเจริญสุข-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ